

DECRETO-LEI N. 3.688/1941 (CONTRAVENÇÕES PENAIS)

LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS

Suspensão Condicional da Pena (*Sursis*)

Na Lei das Contravenções Penais a pena pode ser suspensa pelo prazo de 01 a 03 anos, de acordo com a previsão do art. 11:

Art. 11. Desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a um ano nem superior a três, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional.

Obs.: não confundir suspensão condicional da pena com a suspensão condicional do processo – a Lei dos Juizados traz a suspensão condicional do processo para crimes cuja pena mínima não ultrapasse um ano.

No Código Penal a suspensão da pena é vinculada à quantidade de pena recebida na sentença, a saber:

Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Internação em Manicômio Judiciário ou em Casa de Custódia

Lei das Contravenções

Obs.: hoje em dia, não se fala mais em manicômio judiciário, mas em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico – as antigas formas de tratamento foram extintas – por exemplo, a utilização de choque.

Art. 16. O prazo mínimo de duração da internação em manicômio judiciário ou em casa de custódia e tratamento é de seis meses.

Art. 13. Aplicam-se, por motivo de contravenção, as medidas de segurança estabelecidas no código penal, à exceção do exílio local.



5m

ANOTAÇÕES

Código Penal

Art. 96. § 1º A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos.

Prazo Máximo da Medida de Segurança

Superior Tribunal de Justiça

Súmula n. 527: O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado.



10m

Obs.: o primeiro requisito da culpabilidade é a imputabilidade penal.

Supremo Tribunal Federal

“(…) A prescrição da medida de segurança deve ser calculada pelo máximo da pena cominada ao delito cometido pelo agente, ocorrendo o marco interruptivo do prazo pelo início do cumprimento daquela, sendo certo que deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de 30 (trinta) anos, conforme a jurisprudência pacificada do STF. (...)” STF – RHC n. 100383 AP-AMAPÁ, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe 4/11/2011.

Obs.: o prazo máximo de cumprimento foi alterado para 40 anos – Pacote Anticrime.

Internação em Colônia Agrícola ou Instituto de Trabalho, de Reeducação ou de Ensino Profissional

São internados em colônia agrícola ou em instituto de trabalho, de reeducação ou de ensino profissional, pelo prazo mínimo de um ano:

I – o condenado por vadiagem (art. 59);

II – o condenado por mendicância (art. 60 e seu parágrafo) (revogado).

Sistema vicariante – ou se aplica a pena, ou se aplica a medida de segurança.

Duplo binário – prisão simples e internação.



15m

ANOTAÇÕES

Ação Penal

Código Penal

Art. 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido.

§ 1º A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça.

Lei das Contravenções Penais

Art. 17. A ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício. (Ação pública incondicionada)

No CP, existem ações penais públicas condicionadas, incondicionadas e privadas – nas contravenções, somente ação penal pública incondicionada.

Crítica – Lesão leve e Lei dos Juizados.

No CP, lesão grave, gravíssima ou seguida de morte – ação penal pública incondicionada – lesão leve e lesão culposa – ação penal pública condicionada à representação do ofendido, salvo Lei Maria da Penha (incondicionada) – Súmula n. 542 do STJ.

Vias de fato – agressão sem lesão – ação penal pública incondicionada.

Obs.: parte da doutrina entende que “vias de fato” deveria ser condicionada.

Tentativa de Contravenção Penal

ATENÇÃO

Esse tema cai bastante em prova.

Obs.: tentativa de contravenção penal só cabe faticamente, não juridicamente.

Crimes

Art. 14. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

ANOTAÇÕES

Crimes que não admitem tentativa

- Crimes de atentado ou empreendimento;
- Crimes culposos;
- Crimes habituais;
- Crimes omissivos próprios;
- Crimes unissubsistentes;
- Crimes preterdolosos.

Contravenção Penal

Art. 4º Não é punível a tentativa de contravenção.

Obs.: em outras legislações, por vezes, a tentativa é igualada à consumação – Lei de Execução – a tentativa de falta grave é igual à falta grave consumada.



25m

Territorialidade e Extraterritorialidade

Obs.: não se aplica a Lei das Contravenções Penais a uma contravenção penal praticada no exterior.

Obs.: em relação a crimes, cabe a extraterritorialidade penal (art. 7º, inc. I, a, do CP).

Exemplo: crime contra a vida ou liberdade do presidente.

Código Penal

Territorialidade

Art. 5º Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional.

Intraterritorialidade

Art. 5º Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional – excepciona a territorialidade (territorialidade mitigada/temperada/matizada).

ANOTAÇÕES

Extraterritorialidade Incondicionada

I – os crimes:

- a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República;
- b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público;
- c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço;
- d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;

Extraterritorialidade Condicionada

II – os crimes:

- a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir;
- b) praticados por brasileiro;
- c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados.

Somente será punida a contravenção penal se for praticada no território nacional. Portanto, a contravenção penal não será motivo de extradição.

Art. 2º A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Wallace França de Melo.
A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
